III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

3762 *Instituto Canario de Administración Pública.- Resolución de 23 de octubre de 2026, del Director, por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria de subvenciones a los cabildos, ayuntamientos y demás entidades locales de Canarias para la formación de su propio personal y con sus medios propios, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP), convocadas mediante Resolución de 25 de junio de 2026.*

Examinado el expediente correspondiente a la convocatoria de subvenciones a cabildos, ayuntamientos y demás entidades locales de Canarias para la formación de su propio personal y con sus propios medios, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP), convocadas mediante Resolución n.º 241/2026, del Director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), cuyo extracto fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 135, de 7 de julio de 2026.

Visto el informe emitido por la Comisión de Evaluación creada al efecto y de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Formación para el Empleo Local de la Comunidad Autónoma de Canarias, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Resolución n.º 241/2026, de 25 de junio de 2026, del Director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), se convocaron subvenciones destinadas a los cabildos, ayuntamientos y demás entidades locales de Canarias, correspondientes al ejercicio 2026, para la formación de su personal y con sus medios propios, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP). El extracto de la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Canarias n.º 135, de 7 de julio de 2026, con identificación BDNS 915615, estableciéndose un plazo de veinte días hábiles, contado a partir del día siguiente al de dicha publicación, para la presentación de solicitudes.

Segundo.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, tuvieron entrada cinco solicitudes correspondientes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular de Gran Canaria, Cabildo Insular de Fuerteventura -como promotor de un plan agrupado de formación-, Cabildo Insular de La Gomera y Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.

Tercero.- Examinada por el órgano instructor la documentación presentada por las entidades solicitantes, se practicaron los requerimientos de subsanación que resultaban procedentes. Finalizado el plazo otorgado, atendieron el requerimiento el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Cabildo Insular de La Gomera. Respecto del Cabildo Insular de Gran Canaria no resultó necesario efectuar requerimiento de subsanación, al constar presentada la documentación exigible. No consta que el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás atendiera en plazo el requerimiento formulado, por lo que su solicitud no se incorporó a la fase de valoración técnica y económica, sin perjuicio de la resolución administrativa que proceda conforme a la base 13 de las bases reguladoras y al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.- De conformidad con la base 16 de las bases reguladoras, mediante Resolución del Director del ICAP n.º 304/2026, de 11 de septiembre de 2026, se nombró la Comisión de Evaluación encargada de valorar las solicitudes admitidas.

Quinto.- El 16 de septiembre de 2026 se reunió telemáticamente la Comisión de Evaluación y, tras analizar las solicitudes y la documentación obrante en los expedientes, efectuó la valoración conforme a los criterios establecidos en el apartado cuarto de la convocatoria y a los límites previstos en la base 6 de las bases reguladoras sobre módulos económicos, levantándose la correspondiente acta y plasmándose posteriormente el resultado en el informe de evaluación.

Sexto.- Las puntuaciones obtenidas por los promotores admitidos a valoración, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, son las siguientes:

A) Criterios cuantitativos. Número total de empleados y empleadas públicas de la entidad o del plan agrupado, potenciales destinatarios de la formación, de 0 a 70 puntos.

Promotor	N.º empleados públicos	Puntuación cuantitativa (0-70)
Cabildo Insular de Gran Canaria	1.357	70,00
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife	1.336	68,92
Cabildo Insular de Fuerteventura	912	47,04
Cabildo Insular de La Gomera	252	13,00

B) Criterios cualitativos. Hasta 30 puntos.

Criterio	Cabildo de Gran Canaria	Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife	Cabildo de Fuerteventura	Cabildo de La Gomera
B1. Ejecución de la última subvención	0	0	0	0
B2. Diseño del plan	6	6	5,5	5,5
B3. Contenido del plan	6	6	5,5	5,5
B4. Participación sindical	5	5	5	5
B5. Recursos propios	2	2	2	2
B6. Seguimiento y evaluación	2	2	2	2
B7. Reto demográfico, cohesión y capacidades	1	1	1	1
TOTAL CUALITATIVO	22,00	22,00	21,00	21,00

Resultando el siguiente cuadro resumen de puntuaciones:

Promotor	Criterios cuantitativos	Criterios cualitativos	TOTAL
Cabildo Insular de Gran Canaria	70,00	22,00	92,00
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife	68,92	22,00	90,92
Cabildo Insular de Fuerteventura	47,04	21,00	68,04
Cabildo Insular de La Gomera	13,00	21,00	34,00

Séptimo.- La Comisión de Evaluación procedió, asimismo, a comprobar el límite establecido en la base 6 sobre módulos económicos. De conformidad con la base 6.4, las cuantías se actualizan conforme a la normativa reguladora. La Orden TES/1582/2025, de 30 de diciembre, vigente desde el 1 de febrero de 2026, fija como módulos máximos 15,40 euros por participante y hora para la modalidad presencial y 8,90 euros por participante y hora para la modalidad de teleformación, aplicándose ambos módulos proporcionalmente en la modalidad mixta.

Efectuado el contraste económico de los planes, resultan los siguientes ajustes:

• Cabildo Insular de Gran Canaria: el importe solicitado, 46.937,00 euros, no supera los límites aplicables, por lo que el importe propuesto coincide con el solicitado: 46.937,00 euros.

• Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: se minoran las acciones n.º 1, n.º 4 y n.º 8 por aplicación de los módulos máximos, con una reducción total de 4.993,75 euros. El importe solicitado asciende a 52.440,49 euros y el importe propuesto a 47.466,74 euros.

• Cabildo Insular de Fuerteventura: en la acción n.º 6 se aplica, con criterio prudencial, el módulo de teleformación de 8,90 euros, resultando un límite de 8.277,00 euros y una minoración de 7.163,00 euros. Además, 27.254,00 euros de conceptos globales de medios materiales, publicidad y otros gastos indirectos no se incorporan al cálculo subvencionable al no constar desglosados por acción en los términos exigidos por la base 7. El importe formal solicitado asciende a 92.735,00 euros y el importe propuesto a 58.318,00 euros.

• Cabildo Insular de La Gomera: se minora la acción n.º 7 en 98,33 euros, por lo que, de los 50.140,00 euros solicitados, se propone conceder 50.041,67 euros.

En su virtud, del informe de evaluación resulta la siguiente propuesta de distribución de fondos:

Promotor	Importe solicitado	Importe propuesto
Cabildo Insular de Gran Canaria	46.937,00 €	46.937,00 €
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife	52.440,49 €	47.466,74 €
Cabildo Insular de Fuerteventura	92.735,00 €	58.318,00 €
Cabildo Insular de La Gomera	50.140,00 €	50.041,67 €
TOTAL	**242.252,49 €**	**202.763,41 €**

Octavo.- En sesión celebrada el 23 de octubre de 2026, la Comisión de Formación para el Empleo Local de la Comunidad Autónoma de Canarias, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Evaluación, formuló la correspondiente propuesta respecto de las solicitudes admitidas, de conformidad con lo previsto en las bases 16 y 17 de las bases reguladoras.

Noveno.- La convocatoria cuenta con un crédito máximo de cuatrocientos diez mil cuatrocientos trece euros con setenta y tres céntimos (410.413,73 euros), constando en el expediente reserva de crédito n.º 0000254268, con cargo a la aplicación presupuestaria 4301 921G 450.04, fondo 4043003 y línea de actuación 43400003-Formación empleados públicos Corporaciones Locales Canarias. El importe total propuesto asciende a 202.763,41 euros, por lo que no supera el crédito disponible, resultando un crédito no aplicado de 207.650,32 euros.

Décimo.- El Instituto Nacional de Administración Pública efectúa los ingresos correspondientes a la financiación de esta línea de subvenciones los días 18 de febrero y 28 de abril de 2026. De acuerdo con el antecedente anterior, consta en el expediente Retención de Crédito de fecha 15 de junio de 2026 por 410.413,73 euros, correspondientes al total previsto para esta acción, por lo que puede procederse al abono del cien por cien de las cantidades planteadas por las cinco entidades solicitantes.

A los anteriores antecedentes les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El presente procedimiento se rige por la Orden n.º 168/2022, de 22 de julio, del Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 152, de 2 de agosto de 2022, por la que se aprobaron las bases reguladoras de estas subvenciones; por la Resolución n.º 241/2026, de 25 de junio de 2026, del Director del ICAP, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026; por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria; por el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, en su redacción vigente; por las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral; por el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio; por la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, en su redacción vigente; por la Orden TES/1582/2025, de 30 de diciembre, en cuanto a la actualización de los módulos económicos; y por el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018, así como por las restantes normas que resulten de aplicación.

Segundo.- La base 15 de las bases reguladoras atribuye al Servicio de Régimen Jurídico y Asuntos Económicos y Administrativos del ICAP la instrucción del procedimiento. La base 16 dispone que la valoración de las solicitudes corresponde a una Comisión de Evaluación, que emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación, el cual será sometido a la Comisión de Formación para el Empleo Local para que formule la correspondiente propuesta.

Tercero.- La base 17.1 dispone que, a la vista del expediente, del informe de la Comisión de Evaluación y de la propuesta de la Comisión de Formación para el Empleo Local, el órgano instructor elevará la propuesta de resolución a la persona titular de la Dirección del ICAP, que dictará la resolución provisional debidamente motivada. Dicha resolución se

notificará mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias, debiendo las entidades propuestas como beneficiarias otorgar la aceptación expresa mediante el Anexo III de la convocatoria en el plazo máximo de los cinco días siguientes a la publicación. En caso de no otorgarse la aceptación dentro de dicho plazo, se entenderá que la entidad interesada no acepta la subvención. No concurre el supuesto previsto en la base 17.2 para prescindir de los trámites de resolución provisional y aceptación, al existir entidades para las que el importe propuesto es inferior al solicitado.

Cuarto.- La base 6.4 de las bases reguladoras establece que las cuantías de los módulos económicos se actualizarán conforme lo haga la normativa que las regula, sin necesidad de modificar las propias bases. La Orden TES/1582/2025, de 30 de diciembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado n.º 5, de 6 de enero de 2026, modificó el apartado 1 del Anexo I de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, y fijó los módulos económicos máximos en 15,40 euros por participante y hora para la modalidad presencial y 8,90 euros por participante y hora para la modalidad de teleformación, aplicándose ambos en función de las horas correspondientes en la modalidad mixta. La Orden TES/1582/2025 entró en vigor el 1 de febrero de 2026 y dispone que los módulos aplicables serán los vigentes en el momento de aprobación de la correspondiente convocatoria o instrumento jurídico. Estos son los módulos aplicados en el informe de evaluación de la convocatoria AFEDAP-ICAP 2026.

Quinto.- La base 18 prevé que cuando el importe de la subvención propuesto en la resolución provisional sea inferior al solicitado, pueda instarse a la entidad beneficiaria a reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención a otorgar, respetando en todo caso el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos. La solicitud reformulada deberá someterse de nuevo a la Comisión de Evaluación y a la Comisión de Formación para el Empleo Local, en los términos previstos en la citada base 18.

Sexto.- Conforme a la base 21 de las bases reguladoras, el pago de las subvenciones que, en su caso, resulten definitivamente concedidas se efectuará de la siguiente forma: el 25 por ciento, previo al inicio de la actividad formativa; el 35 por ciento, cuando se acredite el inicio de la actividad formativa; y el 40 por ciento, cuando se materialice el último ingreso de los fondos AFEDAP por parte de la Administración General del Estado.

El apartado 3 de la citada base 21 establece, asimismo, que no podrá realizarse el pago mientras el promotor no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, de acuerdo con el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones.

Todo ello sin perjuicio de la obligación prevista en la base 27.h) de acreditar, con carácter previo a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Séptimo.- La base 13 de las bases reguladoras y el artículo 68.1 de la LPAC establecen que cuando no se atienda en plazo el requerimiento de subsanación, se tendrá por desistida a la entidad solicitante, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la citada Ley. En consecuencia, procede declarar el desistimiento del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás.

Octavo.- De conformidad con la base 17 de las bases reguladoras y con el artículo 3.1 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, en relación con las facultades de autorización y disposición del gasto que recoge el artículo 28.2, letra f), del Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto Canario de Administración Pública, aprobado por Decreto 130/2014, de 29 de diciembre, corresponde a la persona titular de la Dirección de este organismo dictar la resolución provisional que proceda.

En virtud de cuanto antecede,

R E S U E L V O:

Primero.- Conceder provisionalmente las subvenciones correspondientes a la convocatoria AFEDAP-ICAP 2026 a las siguientes entidades locales y por los importes que se indican:

Promotor	Importe solicitado	Importe concedido de forma provisional
Cabildo Insular de Gran Canaria	46.937,00 €	46.937,00 €
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife	52.440,49 €	47.466,74 €
Cabildo Insular de Fuerteventura	92.735,00 €	58.318,00 €
Cabildo Insular de La Gomera	50.140,00 €	50.041,67 €
TOTAL	**242.252,49 €**	**202.763,41 €**

El importe total de las subvenciones provisionalmente concedidas asciende a doscientos dos mil setecientos sesenta y tres euros con cuarenta y un céntimos (202.763,41 euros).

Segundo.- Tener por desistido de su solicitud al Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, al no constar atendido en plazo el requerimiento de subsanación formulado, de conformidad con la base 13 de las bases reguladoras y con los artículos 68.1 y 21 de la LPAC.

Tercero.- Notificar la presente Resolución provisional mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Las entidades propuestas como beneficiarias deberán otorgar la aceptación expresa de la subvención mediante la presentación del Anexo III de la convocatoria en el plazo máximo de los cinco días siguientes a la publicación.

En caso de no otorgarse la aceptación dentro de dicho plazo, se entenderá que la entidad interesada no acepta la subvención.

Cuarto.- Respecto del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Cabildo Insular de La Gomera, cuyos importes provisionalmente concedidos son inferiores a los solicitados, se estará a lo previsto en la base 18 de las bases reguladoras en materia de reformulación de las solicitudes, cuando proceda.

Quinto.- Hacer constar que la presente Resolución provisional no crea derecho alguno a favor de las entidades propuestas como beneficiarias frente a la Administración mientras

no se haya notificado la resolución de concesión y se haya efectuado la aceptación expresa de la misma, de conformidad con la base 19.6 de las bases reguladoras.

Contra el presente acto de trámite no cabe la interposición de recurso administrativo, sin perjuicio de que se pueda alegar su oposición para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, en los términos establecidos en el artículo 112.1 de la LPAC.

Canarias, a 23 de octubre de 2026.- El Director, Gustavo Pérez Martín.